



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

29 בדצמבר 2021

1489

כ"ה בטבת התשפ"ב

עמוד

הצעת חוק שירות לאומי-אזרחי (תיקון מס' 4), התשפ"ב-2021 388

הצעת חוק שירות לאומי-אזרחי (תיקון מס' 4), התשפ"ב-2021

1. תיקון כותרת פרק א' בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014 (להלן – החוק העיקרי), בכותרת פרק א', אחרי "הגדרות" יבוא "ומטרה".
2. תיקון סעיף 1 בסעיף 1 לחוק העיקרי –
- (1) אחרי ההגדרה "חוק שירות ביטחון" יבוא:

"המוסדות הלאומיים" – הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ההסתדרות הציונית העולמית, קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל והקרן הקיימת לישראל;

דברי הסבר

סעיף 1 מוצע לתקן את כותרת פרק א' לחוק כך שהיא תכלול גם את הסעיף בעניין מטרת החוק, כפי שיוסבר להלן בדברי ההסבר לסעיף 3.

סעיף 2 מאז חקיקת חוק שירות לאומי-אזרחי אושרו גופים רבים כגופים מפעילים שבהם ניתן להפעיל משרתים בהתאם לכללים שנקבעו בחוק. לנוכח בקשות שהוגשו, התגבשה ההכנה שיש גופים נוספים שניתן לאפשר את השירות במסגרתם. לפיכך מוצע לתקן את ההגדרה "רשות ציבורית" בחוק, באופן שיאפשר לגופים נוספים להיכנס להגדרה ולקבל אישור גוף מפעיל. התיקון כולל את הגופים האלה:

1. המוסדות הלאומיים (הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ההסתדרות הציונית העולמית, קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל והקרן הקיימת לישראל).

2. תאגידים שהוקמו בחוק, שתפקידם כולל תחומי מורשת או הנצחה, כגון: יד ושם, רשות העתיקות, המרכז להנצחת יצחק רבין, הרשות הלאומית לתרבות היידיש ועוד.

3. בתי חולים שאינם בתי חולים ממשלתיים ושמתקיים בהם האמור בסעיף 14(ב) לחוק ("תאגיד שחברים בו שבעה חברים לפחות שרובם אינם קרובי משפחה או הקדש שמרביט נאמניו אינם קרובי משפחה, שהתאגד בישראל ומקיים את הוראות הדין התאגידי החל עליו, והקיים ופועל למטרה ציבורית, ונכסיו והכנסותיו משמשים להשגת אותה מטרה בלבד; לעניין זה יראו מי שהגיש אישור כי הוא מוסד ציבורי לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, כאילו עמד בתנאי פסקה זו"). יוער בהקשר זה כי בתי חולים שאינם ממשלתיים יכולים לשמש גופים מפעילים כבר בנוסחו הנוכחי של החוק; ואולם, בשל ההבחנה שמוצע לקבוע בין המסלול האזרחי-חברתי לבין המסלול האזרחי-ציבורי, מוצע לשייך את השירות בבתי החולים, גם באלה שאינם ממשלתיים, למסלול השירות האזרחי-ציבורי.

מוצע לתקן את ההגדרה "שירות לאומי-אזרחי" כך שיימחק המילים "למי שהופנה על-ידי פוקד לפי הוראות

כללי בבג"צ 14-1877 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' הכנסת (ניתן ביום כ"א באלול התשע"ז (12 בספטמבר 2017)) פסק בית המשפט העליון כי הסדר גיוס בחורי הישיבות שנקבע בפרק ג' לחוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו-1986 (להלן – חוק שירות ביטחון), אינו חוקתי והוא בטל, אך כי הוראת הבטלות לא תיכנס לתוקפה באופן מיידי, אלא קצב למשיבי המדינה זמן להסדיר הנושא בחקיקה חדשה. בעקבות האמור, גובשה הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 25) (שילוב תלמידי ישיבות), התשפ"ב-2021 (להלן – התיקון לחוק שירות ביטחון), אשר פורסמה בהצ"ח-הממשלה 1454, ביום י"ד בחשוון התשפ"ב (20 באוקטובר 2021). בהצעת חוק זו גיבשה הממשלה הסדר חדש לדחיית השירות של בחורי הישיבות, לשירותם הצבאי ולהפנייתם לשירות הלאומי-אזרחי, וכן, לעידוד שילובם בתעסוקה.

בהחלטת הממשלה מס' 371 מיום י"ד באלול התשפ"א (22 באוגוסט 2021) שעסקה באישור התיקון לחוק שירות ביטחון נקבע כי התיקון לחוק שירות ביטחון יקודם ככל האפשר יחד עם הצעת חוק לתיקון חוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014 (להלן – חוק שירות לאומי-אזרחי או החוק). וזאת בראיית שני תיקוני החקיקה האמורים כחלק מהסדרתו השלמה של הנושא.

כדי להתאים את מסלול השירות הלאומי-אזרחי לתכליות שנמנו בהצעה לתיקון חוק שירות ביטחון ולשאר השינויים שפורטו בתיקון, וכדי לגוון את מסלולי השירות האפשריים, לבדל את המסלולים החברתי וציבורי זה מזה ולהכניס כמה שיפורים במסלולי השירות, גובשה הצעת חוק זו שבאה להכניס מספר תיקונים בחוק שירות לאומי-אזרחי. הצעת החוק באה להשלים את התיקון לחוק שירות ביטחון בכל הנוגע למסלול השירות הלאומי-אזרחי שמיועד לבני המגזר החרדי ומהווה חלופה לשירות הצבאי ואחד הכלים להגדלת השוויון בנטל. במסגרת הצעת החוק מוצע לאפשר שירות בגופים נוספים שבהם לא היה ניתן לשרת עד כה, להקים מסלול שירות חדש – שירות אזרחי-ציבורי, שיופועל ברשויות ציבוריות, לאפשר הכשרות תעסוקתיות במהלך השירות ועוד.

¹ ס"ח התשע"ה, עמ' 380; התשע"ז, עמ' 668.

(2) בהגדרה "רשות ציבורית" –

(א) אחרי פסקה (5) יבוא:

"(א5) המוסדות הלאומיים;

(ב5) תאגיד שהוקם בחוק, שתפקידו כולל תחומי מורשת או הנצחה;

(ג5) בית חולים שאינו בית חולים ממשלתי ושמתיקים בו האמור

בסעיף 14(ב2);";

(ב) בפסקה (ג6), במקום "בתחומי השירות האזרחי-חברתי" יבוא "בתחומים";

(3) אחרי ההגדרה "שירות אזרחי-חברתי" יבוא:

"שירות אזרחי-ציבורי" – שירות לאומי-אזרחי לפי סעיף 3א;";

(4) בהגדרה "שירות לאומי-אזרחי", המילים "למי שהופנה על ידי פוקד לפי הוראות פרק ג' לחוק שירות ביטחון" – יימחקו.

הוספת סעיף 1א

3. אחרי סעיף 1 לחוק העיקרי יבוא:

"מטרה 1א. מטרתו של חוק זה להסדיר את המסגרת והתנאים לביצוע שירות לאומי-אזרחי מטעם המדינה, שתהיה בו תועלת ציבורית לקהילה, לחברה ולמדינה ולקדם את השתלבותם של בני הציבור החרדי בשוק התעסוקה ואת תרומתם למשק המדינה."

תיקון סעיף 3

4. בסעיף 3 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי "יהיה" יבוא "בגוף מפעיל שאינו רשות ציבורית";

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

בהתאם להסדר המוצע בחוק שירות ביטחון, וכדי להתכתב עם סעיף המטרה שבחוק שירות אזרחי, מוצע להוסיף לחוק סעיף מטרה שיבהיר שמדובר בשירות מטעם המדינה, שתהיה בו תועלת ציבורית לקהילה, לחברה ולמדינה וכן להבהיר שמטרת החוק לקדם את השתלבותם של בני הציבור החרדי במשק ובשוק התעסוקה ואת תרומתם למשק המדינה.

סעיף 4 בסעיף 3 לחוק מפורטים התחומים שבהם ניתן לבצע את השירות במסלול השירות האזרחי-חברתי. כיום פועלים בתחומים אלה כלל הגופים המפעילים, ציבוריים ושאינם ציבוריים.

מוצע להפריד בין מסלולי השירות בגופים ציבוריים למסלולי השירות בגופים שאינם ציבוריים, ולהחיל את מגבלת התחומים רק על הגופים המפעילים שאינם גופים ציבוריים, כך שבגופים הציבוריים יהיה ניתן לשרת בכל תחום. בהתאם לכך, מוצע לתקן את סעיף קטן (א), ולהבהיר כי המסלול האזרחי-חברתי יתייחס רק לגופים שאינם ציבוריים.

עוד מוצע להוסיף את סעיף קטן (ב1) שבו ייקבעו הוראות חדשות לגבי תקופת השירות בשירות האזרחי-חברתי והיקפו. כיום תקופת השירות במסלול האזרחי-

פרק ג' לחוק שירות ביטחון". לפי סעיף 2 לחוק ניתן לאפשר שירות בשירות לאומי-אזרחי רק למי שהופנה על-ידי פוקד. בתיקון לחוק שירות ביטחון הוכנס תיקון עקיף לסעיף 2 לחוק שקובע כי מי שיכול להצטרף לשירות לאומי-אזרחי הוא מי שפוקד אישר את שירותו או מי שכבר קיבל פטור משירות סדיר לפי הוראות פרק ג' לחוק שירות ביטחון. לאור השינוי באוכלוסיית היעד של השירות הלאומי-אזרחי יש צורך לתקן גם את ההגדרה כאמור.

כמו כן מוצע לתקן כמה הגדרות נוספות כדי שיתאימו להוראות הצעת החוק.

סעיף 3 בהצעת החוק לתיקון חוק שירות ביטחון מוצע לקבוע בפרק ג', בנוסחו החדש, סעיף מטרה. בסעיף המטרה, סעיף 226 המוצע, נקבע כי מטרתו של התיקון הוא לצמצם את אי-השוויון בגיוס לשירות סדיר, לרבות באמצעות שילוב בני הציבור החרדי בשירות לאומי-אזרחי. לסעיף המטרה נוספה גם תכלית חדשה של קידום ההשתלבות בשוק התעסוקה ואת התרומה למשק המדינה.

כמו כן, גם בחוק שירות אזרחי, התשע"ז-2017 (להלן – חוק שירות אזרחי), המסדיר את השירות האזרחי-התנדבותי של אוכלוסיות נוספות, נקבע סעיף מטרה.

”(ב1) תקופת השירות בשירות אזרחי-חברתי והיקפו יהיו אחד מאלה:

(1) 20 שעות שבועיות בממוצע במשך שנתיים;

(2) 30 שעות שבועיות בממוצע במשך שנתיים;

(3) התחיל המשרת את שירותו בגיל 21 שנים ומעלה – 30 שעות שבועיות בממוצע במשך שנה וחצי; על אף האמור הרשות רשאית להאריך את תקופת השירות של משרת כאמור בחצי שנה נוספת בהתקיים כל אלה:

(א) המשרת הגיש לרשות בקשה להארכת תקופת השירות לא

יאחר מחודש לפני תום תקופת השירות;

(ב) הגוף המפעיל נתן את הסכמתו, בכתב, להארכת תקופת השירות;”

(3) סעיף קטן (ג) – בטל.

הוספת סעיף 3א 5. אחרי סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא:

”שירות אזרחי-ציבורי א.א. (א) שירות אזרחי-ציבורי יהיה באחד המסלולים המפורטים להלן:

(1) מסלול כללי – שירות בגופים מפעילים שהם רשות ציבורית;

(2) מסלול תעסוקתי – שירות בגופים מפעילים שהם רשות ציבורית, בתפקידים שאישרה הוועדה המשותפת, לאחר שהשתכנעה כי התפקידים פותחים למשרתים בהם הזדמנויות תעסוקתיות עתידיות, לפי אמות מידה שתגבש הוועדה המשותפת ושיפורסמו באתר האינטרנט של הרשות.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 5 כיום, לפי החוק יש שני סוגי שירות: שירות אזרחי-חברתי ושירות אזרחי-ביטחוני. מוצע להבחין בין שירות במסגרת אזרחי-חברתי, בגוף שהוא עמותה או חברה לתועלת הציבור, לבין שירות שייקרא שירות אזרחי-ציבורי, ויהיה ברשויות ציבוריות או בבתים חולים שאינם ממשלתיים.

מוצע לקבוע כי במסגרת השירות האזרחי-ציבורי יהיו 2 מסלולים: כללי ותעסוקתי. במסלול הכללי השירות ייעשה בגופים מפעילים שהם רשות ציבורית. המסלול התעסוקתי יהיה בתפקידים שתאשר ועדה משותפת שתורכב מנציגי הרשות, אגף התקציבים במשרד האוצר וזרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה. התפקידים שיאושרו יהיו כאלה שיפתחו למשרתים בהם הזדמנויות תעסוקתיות עתידיות לפי אמות מידה שתגבש הוועדה המשותפת ושיפורסמו באתר האינטרנט של הרשות. במסגרת אמות המידה ייקבעו הקריטריונים שלפיהם ייבחנו התפקידים והמידה שבהם הם פותחים למשרתים הזדמנויות תעסוקתיות עתידיות.

כמו כן מוצע לקבוע את תקופת השירות והיקפו במסלולים השונים.

חברתי קבועה בסעיף 7(א) לחוק ועומדת על 20 שעות שבועיות במשך 3 שנים או 30 שעות שבועיות במשך שנתיים. כדי לגוון את מסלולי השירות ולבדל ביניהם, מוצע לשנות זאת כך שתקופת השירות תהיה 20 או 30 שעות שבועיות בממוצע במשך שנתיים. כמו כן מוצע לקבוע שאם המשרת התחיל את שירותו בגיל 21 שנים ומעלה, הוא יוכל לשרת תקופה קצרה יותר – שנה וחצי של 30 שעות שבועיות בממוצע.

מוצע לקבוע שבמקרה כזה הרשות תהיה רשאית להאריך את תקופת השירות בחצי שנה נוספת אם המשרת ביקש זאת והגוף המפעיל הסכים לכך.

סעיף קטן (ג) קובע תחומים נוספים שבהם ניתן לשרת במסגרת חלק מהרשויות הציבוריות. מכיוון שלאור התיקון המוצע מגבלת התחומים לא תחול על השירות ברשויות הציבוריות, מוצע לבטל סעיף קטן זה.

להלן נוסח ההוראה שמוצע לבטלה:

”(ג) לעניין גופים המנויים בפרטים (1) עד (5) בהגדרה ”רשות ציבורית“, יכול השירות האזרחי-חברתי להיות גם באחד התחומים האלה: אבטחת מידע, ייצוא בטחוני, רכש ולוגיסטיקה ופניות ציבור בעניין זכויות.”

(ב) תקופת השירות בשירות אזרחי-ציבורי והיקפו יהיו –

(1) במסלול הכללי כמשמעותו בסעיף קטן (א)(1) אחד מאלה:

(א) 20 שעות שבועיות בממוצע במשך שנתיים;

(ב) 40 שעות שבועיות בממוצע במשך שנתיים;

(ג) התחיל המשרת את שירותו בגיל 21 שנים ומעלה – 40 שעות שבועיות בממוצע במשך שנה; על אף האמור, הרשות רשאית להאריך את תקופת השירות של משרת כאמור בשנה נוספת בהתקיים התנאים כאמור בפסקאות (א) ו-(ב) לסעיף 3(ב1)(3);

(2) במסלול התעסוקתי כמשמעותו בסעיף קטן (א)(2) אחד מאלה:

(א) 40 שעות שבועיות בממוצע במשך שנתיים;

(ב) לעניין תוכנית או תפקיד מסוימים שהורה מנהל הרשות – 40 שעות שבועיות בממוצע לתקופה שמעל שנתיים אך לא יותר משלוש שנים, ובלבד שהודעה על כך נמסרה למשרת לפני תחילת השירות והמשרת נתן לכך את הסכמתו, בכתב.

(ג) לא השלים המשרת את תקופת השירות כאמור בסעיף קטן (ב)(2)(ב), אך השלים 12 חודשי שירות בפועל לפחות – יקבל אישור על השלמת השירות לפי סעיף 12 ויהיה זכאי לזכויות המגיעות למשרת שהשלים את השירות לפי כל דין, בעד תקופת שירותו בפועל בלבד; לא השלים המשרת 12 חודשי שירות בפועל – לא יקבל אישור על השלמת השירות כאמור ולא יהיה זכאי לזכויות כאמור.

ד ב ר י ה ס ב ר

שלוש שנים, ובלבד שהודעה על כך נמסרה למשרת לפני תחילת השירות והמשרת הסכים לכך.

מוצע לקבוע הוראות לגבי מי ששירת בתפקיד שלגביו נקבעה תקופת שירות ארוכה משנתיים כאמור והוא לא השלים את תקופת שירותו. במקרה כזה המשרת יוכל לקבל אישור על השלמת שירותו וזכויות לפי דין רק אם השלים לפחות 12 חודשי שירות בפועל, ועל פי מספר חודשי שירותו בפועל בלבד. הוראה זו נדרשת משום שלפי הוראות החוק תקופות ההכשרה של המתנדב כלולות בתקופת השירות ומכיוון שבמסלול תעסוקתי ארוך ייתכן שיהיו תקופות הכשרה ארוכות. ההוראה באה לוודא שמשרת לא יקבל את האישור על השירות והזכויות אם לא שירת לפחות 12 חודשים בפועל, כלומר חודשיים לפחות שאינם תקופה של הכשרה.

מוצע לקבוע כי במסלול הכללי ישירות המשרתים 20 או 40 שעות שבועיות בממוצע במשך שנתיים. אם המשרת התחיל את שירותו בגיל 21 שנים ומעלה, הוא יוכל לשרת תקופה של 40 שעות שבועיות בממוצע במשך שנה. במקרה כזה תוכל הרשות להאריך את תקופת השירות בשנה נוספת אם ביקש זאת המשרת והגוף המפעיל הסכים לכך.

מוצע לקבוע כי במסלול התעסוקתי תקופת השירות תהיה 40 שעות שבועיות בממוצע במשך שנתיים. מכיוון שהשירות במסלול זה יהיה בתפקידים מקצועיים יותר ושלגבי חלק מהתפקידים יהיה צורך בהכשרה ארוכה יותר, מוצע לאפשר למנהל הרשות להורות על תוכניות או תפקידים מסוימים שבהם תקופת השירות תיקבע לבתחילה לתקופה ארוכה יותר משנתיים, עד לתקופה של

(ד) בסעיף זה –

“הוועדה המשותפת” – ועדה שחבריה הם:

- (1) המנהל או נציגו, והוא יהיה יושב הראש;
 - (2) עובד אגף התקציבים במשרד האוצר שמינה הממונה על התקציבים במשרד האמור;
 - (3) עובד זרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה שמינה הממונה על זרוע העבודה במשרד האמור;
- “שירות בפועל” – תקופת השירות למעט תקופת ההכשרה.

תיקון סעיף 4

6. בסעיף 4 לחוק העיקרי –

- (1) בסעיף קטן (ב), המילים “תקופת השירות בגוף כאמור בסעיף קטן (א)(1) תהיה שנתיים” – יימחקו, ובמקום “סעיפים 7” יבוא “סעיף”;
- (2) בסעיף קטן (ג) –
 - (א) בפסקאות (1) ו-(2) בכל מקום, במקום “100” יבוא “200”;
 - (ב) אחרי פסקה (2) יבוא:

“(3) השר רשאי לקבוע בצו מספר משרתים מרבי שונה מהאמור בפסקאות (1) ו-(2)”;
 - (ג) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

“(ד) משך השירות בשירות האזרחי-ביטחוני והיקפו יהיו 40 שעות שבועיות בממוצע במשך שנתיים; על אף האמור, מנהל הרשות רשאי להורות, לעניין תוכנית או תפקיד מסוימים, כי תקופת השירות בהם תהיה ארוכה יותר, אך לא יותר משלוש שנים, ובלבד שהודעה על כך נמסרה למשרת לפני תחילת השירות והמשרת נתן לכך את הסכמתו בכתב; לעניין תוכנית או תפקיד כאמור, יחולו הוראות סעיף 3א(ג).”

תיקון סעיף 5

7. בסעיף 5(ז) לחוק העיקרי, המילים “על אף האמור בסעיף 7” – יימחקו.

ד ב ר י ה ס ב ר

שבועיות בממוצע במשך שנתיים, כפי שנקבע בסעיף 7(א) בנוסחו הנוכחי. עם זאת, מוצע לאפשר למנהל הרשות להורות על תוכניות או תפקידים מסוימים בשירות האזרחי-ביטחוני שבהם תקופת השירות תהיה ארוכה יותר, אך לא יותר משלוש שנים, ובלבד שהודעה על כך נמסרה למשרת לפני תחילת השירות והמשרת הסכים לכך.

מוצע להחיל את ההוראה שנקבעה בסעיף 3א(ג) המוצע, לעניין השלמת תקופת השירות, גם לגבי שירות בתפקיד או בתוכנית בשירות האזרחי-ביטחוני, שנקבעה לגביהם תקופת שירות ארוכה משנתיים כאמור.

סעיף 7 מכיוון שכלל ההוראות לגבי תקופת השירות במסלולים השונים הועברו מסעיף 7 לסעיפים המתייחסים לכל מסלול, מוצע למחוק את המילים “על אף האמור בסעיף 7” מסעיף 5(ז).

סעיף 6 סעיף 4 לחוק קובע הוראות לעניין השירות האזרחי-ביטחוני. בסעיף קטן (א) מנויה רשימה של גופים שבהם ניתן לבצע את השירות האזרחי-ביטחוני. בפסקה (7) לרשימה נמצא מגן דוד אדום ובפסקה (8) נמצאים גופים בפרסיה ארצית שיעקר עיסוקם בהצלת חיי אדם וגופים שעזרתם נדרשת באופן מיידי לזיהוי קורבנות אסון. מדובר בגופים שאישר השר בצו שירות לאומי-אזרחי (גופים בשירות אזרחי-ביטחוני), התשע”ה–2014, כמו איחוד הצלה וזיהוי קרבנות אסון (זק”א). סעיף קטן 4(ג) לחוק קובע מבסה מרבית של 100 משרתים שהרשות תפנה לגופים אלו. מוצע להגדיל את המבסה המרבית מ-100 ל-200. כמו כן מוצע לאפשר לשר לשנות את המספר בצו.

עוד מוצע לקבוע את תקופת השירות והיקפו של השירות האזרחי-ביטחוני כך שהוא יהיה לתקופה של 40 שעות שבועיות בממוצע במשך שנתיים, במקום 36 שעות

(1) בסעיף קטן (ב) –

(א) במקום פסקה (1) יבוא:

“(1) גוף מפעיל לא יציב משרת בשירות לאומי-אזרחי במקום עובד שהוא מעסיק או שהעסיק בשנתיים הקודמות להצבה כאמור;”;

(ב) פסקה (2) – תימחק;

(ג) במקום פסקה (3) יבוא:

“(3) גוף מפעיל ימנה ממונה מקצועי על משרת בשירות לאומי-אזרחי, שילווה את שירותו של המשרת באותו גוף במהלך השירות ויהיה אחראי על פעילותו השוטפת;”;

(2) בסעיף קטן (ה), בסופו יבוא “או לימודי הכשרה תעסוקתית או השלמת השכלה בהתאם לסעיף 11א”.

9. בסעיף 7 לחוק העיקרי –

(1) במקום כותרת השוליים יבוא “השלמת תקופת שירות בגוף מפעיל אחר”;

(2) סעיף קטן (א) – בטל.

ד ב ר י ה ס ב ר

“(1) גוף מפעיל לא יציב משרת בשירות לאומי-אזרחי בתפקיד של עובד או כממלא מקום של עובדיו;

(2) משרת בשירות לאומי-אזרחי לא ימלא את מקומו או את תפקידם של עובד הגוף המפעיל;

(3) משרת בשירות לאומי-אזרחי יסייע לעובדי הגוף המפעיל במילוי תפקידם;”

סעיף 9 מטעמי בהירות, מוצע לקבוע את תקופת השירות והיקפו בכל מסלול במסגרת הסעיף שמסדיר את אותו המסלול. בהתאם, הכללים לגבי תקופת השירות והיקפו בשירות האזרחי-חברתי הועברו לסעיף קטן 3(ב) המוצע.

הכללים לגבי תקופת השירות והיקפו של השירות האזרחי-ציבורי נקבעו בסעיף קטן 3א(ב) המוצע והכללים לגבי תקופת השירות והיקפו של השירות האזרחי-ביטחוני הועברו לסעיף קטן 4(ד) המוצע.

בשל כך, מוצע לבטל את סעיף קטן (א) של סעיף 7, שזה נוסחו:

“(א) (1) משרת בשירות אזרחי-חברתי ישרת 30 שעות שבועיות בממוצע במשך שנתיים או 20 שעות שבועיות בממוצע במשך שלוש שנים.

(2) משרת בשירות אזרחי-ביטחוני ישרת 36 שעות שבועיות בממוצע במשך שנתיים.”

סעיף קטן 7(ב) לחוק קובע כי מי שהפסיק את שירותו בגוף מפעיל לפני תום תקופת שירותו, יכול להשלימו בגוף מפעיל אחר. בהתאם, מוצע לתקן את כותרת השוליים של הסעיף.

סעיף 8 סעיף 6(ב) לחוק קובע את הכללים לגבי פעילות המשרתים בשירות לאומי-אזרחי בהתייחס לעובדי הגוף המפעיל. הסעיף קובע, בין השאר, שגוף מפעיל לא יציב משרת בתפקיד של עובד, שהמשרת לא ימלא את מקום העובד ושהמשרת יסייע לעובדי הגוף המפעיל במילוי תפקידם.

לנוכח התכלית התעסוקתית שהוצע להוסיף בתיקון לפרק ג' בחוק שירות ביטחון, והתכלית התעסוקתית המופיעה בסעיף המטרה המוצע במסגרת הצעת חוק זו, מן הראוי לשנות את הכללים האמורים ולאפשר מעורבות גדולה יותר של המשרת בעבודתו המקצועית של הגוף המפעיל, מעורבות שתסייע למשרת לקראת השתלבותו בשוק התעסוקה בתום השירות.

מוצע להחליף את פסקה (1) לסעיף קטן (ב) ולקבוע שגוף מפעיל לא יציב משרת במקום עובד שהוא מעסיק או שהעסיק בשנתיים האחרונות. נוסף על כך, וכדי שלא תוטל על המשרת אחריות מקצועית כבדה מדי, מוצע להחליף את פסקה (3) לסעיף קטן (ב) ולקבוע כי הגוף המפעיל יידרש למנות ממונה מקצועי שילווה את שירותו של המשרת ויהיה אחראי על פעילותו השוטפת.

סעיף קטן (ה) קובע איסור על המשרתים ללמוד או לעבוד בשעות השירות. הסעיף מחריג מהאיסור את האפשרות של לימודי הכשרה לפי סעיפים 10 ו 11 – לחוק, מכיוון שמוצע להוסיף לחוק את סעיף 11א שעניינו הכשרה תעסוקתית ולימודים להשלמת השכלה על חשבון שעות השירות, מוצע להחריג גם את סעיף זה מתחולת ההוראה.

וזה נוסחן של פסקאות (1) עד (3) לסעיף 6(ב) שמוצע להחליף או למחוק:

11א. "הכשרה
תעסוקתית
וליומדים להשלמת
השכלה
משורת בשירות לאומי-אזרחי רשאי להשתתף במסגרת שעות
השירות האמור, בהכשרה תעסוקתית או בלימודים להשלמת
השכלה שיקבע המנהל, אף שלא בתחום השירות שלו, לפי
כללים שיקבע המנהל."

תיקון סעיף 12 11. בסעיף 12 לחוק העיקרי, ברישה, במקום "סעיף 7" יבוא "סעיפים 3(ב), 3א(ב), 4(ד) ו-5(ז)".

12. בסעיף 16(ב) לחוק העיקרי –

(1) ברישה, המילים "יפחת מ-15% ולא" – יימחקו, אחרי "וסוגי שירות שונים" יבוא
"כאמור בסעיפים 3, 3א ו-4 או לתקופות שבהן המשרת נמצא בהכשרה; היקף חובת
השתתפות של גוף מפעיל שאינו רשות ציבורית לגבי תקופה שאינה הכשרה תעסוקתית
או השלמת השכלה לפי סעיף 11א לא יפחת מ-15% מעלות ההפעלה כאמור" והמילים
"המפורטים להלן" – יימחקו;

(2) פסקאות (1) ו-(2) – יימחקו.

תיקון סעיף 35 13. בסעיף 35(1) לחוק העיקרי, אחרי "בשירות אזרחי-ביטחוני" יבוא "מספר המשרתים
בשירות אזרחי-ציבורי, על שני מסלולים".

דבריו הסבר

הורדת שיעור ההשתתפות המזערי של הגוף המפעיל כך
שהוא לא ישתתף כלל בעלות הפעלת המשרת בשני מקרים:

1. כאשר מדובר בגוף שהוא רשות ציבורית – זאת מכיוון
שהמיומן הוא ממילא ציבורי.

2. כאשר מדובר בגוף שאינו רשות ציבורית, לגבי תקופה
שבה המשרת נמצא בהכשרה תעסוקתית או השלמת
השכלה – מכיוון שבתקופה זו לימודיו של המשרת אינם
קשורים לשירותו בגוף המפעיל, יש לאפשר לפטור את הגוף
המפעיל מתשלום בעד המשרת.

יובהר כי לא יחול שינוי לגבי הכלל בדבר ההשתתפות
המרבית, שבכל מקרה לא יעלה על 40% מעלות ההפעלה
המוצעת.

לנוכח התיקון המוצע שבו כבר יש בסעיף הפניה
לסוגי השירות השונים, תיקון שנובע מהשינויים במסלולי
השירות השונים בתיקון המוצע, מוצע למחוק את פסקאות
(1) ו-(2) של סעיף קטן (ב) שזה נוסחן:

"(1) רשות ציבורית המנויה בפסקאות (1) עד (5) להגדרה
"רשות ציבורית" שמתקיים בה אחד מאלה:

(א) היא מפעילה משרתים בשירות אזרחי-ביטחוני;

(ב) היא מפעילה משרתים בשירות אזרחי-חברתי;

(2) רשות ציבורית המנויה בפסקה (6) להגדרה "רשות
ציבורית" או גוף מפעיל שאינו רשות ציבורית, שמתקיים
בהם אחד מאלה:

(א) הם מפעילים משרתים בשירות אזרחי-ביטחוני;

(ב) הם מפעילים משרתים בשירות אזרחי-חברתי"

סעיף 13 35 לחוק מסדיר את הדיווחים שהשר ידווח
ליועדת החוץ והביטחון של הכנסת. מוצע לתקן
את הסעיף כך שבמסגרת הדיווחים האלה יפורט גם מספר
המשרתים בשירות האזרחי-ציבורי, על שני מסלולים.

סעיף 10 סעיפים 10 ו-11 לחוק מסדירים את ההכשרות
הנדרשות והאפשרויות במסגרת השירות.
סעיף 10 מסדיר את ההכשרה הכללית שעל משרת
לעבור לצורך השירות. סעיף 11 מסדיר את אחריות הגוף
המפעיל להכשרה המיוחדת שעל המשרתים שנמצאים
בתפקיד שדורש זאת לעבור (למשל, חובש במגן דוד אדום
ומשרת ברשות הכבאות וההצלה). כדי שהשירות יקדם
את המשרת לקראת השתלבותו בעולם התעסוקה, מוצע
להוסיף את סעיף 11א שיאפשר השתתפות של המשרת,
במסגרת שעות השירות, בהכשרה תעסוקתית או בלימודים
להשלמת השכלה אף שלא בתחום השירות שלו, לפי כללים
שיקבע המנהל. מובהר כי הכללים שיקבע המנהל הם
נורמה בת פועל תחיקתי ולכן יפורסמו ברשומות.

סעיף 11 מוצע לתקן את סעיף 12 לחוק כך שבמקום
ההפניה לסעיף 7 שבו מפורטים כיום התקופות
והיקפי השירות של המסלולים השונים, תהיה הפניה
לסעיפים הקטנים השונים שבהם מפורטים התקופות
והיקפי השירות בהצעת החוק.

סעיף 12 סעיף 16(ב) לחוק מסדיר את היקף חובת
ההשתתפות של הגופים המפעילים בעלות
הפעלת המשרתים. כיום נקבע בסעיף שהיקף ההשתתפות
של הגופים המפעילים יהיה בין 15% ל-40% מעלות
ההפעלה הממוצעת של משרת, בהתאם לסוג הגוף המפעיל
ולסוג השירות. ביתר עלות ההפעלה נושאת המדינה,
באמצעות רשות השירות האזרחי. הסדר מפורט בעניין
זה נקבע בתקנות שירות לאומי-אזרחי (דמי כלכלה והיקף
ההשתתפות של גוף מפעיל), התשע"ד-2014.

לנוכח סוג השירות והמסלולים החדשים המוצעים
בהצעת חוק זו, והאפשרויות שיהיו תקופות שבהן המשרת
נמצא בהכשרה שאינה קשורה לשירות, מוצע לאפשר את